SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. 30 KG DE COCAÍNA. TEMAS REPETITIVOS 1.154 E 1.241. SÚMULA 168/STJ.

1. Não há similitude fático-jurídica quando o acórdão embargado afastou a minorante em razão da apreensão de 30 kg de cocaína e de outras circunstâncias indicativas de dedicação criminosa, enquanto o paradigma considerou a quantidade de droga isoladamente.

2. A alteração de entendimento jurisprudencial não se confunde com a sucessão de leis penais no tempo nem se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A orientação firmada nos Temas Repetitivos 1.154 e 1.241, segundo a qual a quantidade de droga excepcionalmente expressiva pode, por si só, justificar o afastamento da minorante, deve ser considerada no exame dos pressupostos de cabimento dos embargos de divergência e, por coincidir com a solução adotada no acórdão embargado, atrai a Súmula 168/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/10/2026 a 15/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Documento eletrônico VDA60964050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/10/2026 às 13:10:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 16/10/2026 12:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2026. Código de Controle do Documento: 87144971-8030-4e8e-8f88-611614f324d2

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA60964050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/10/2026 às 13:10:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 16/10/2026 12:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2026. Código de Controle do Documento: 87144971-8030-4e8e-8f88-611614f324d2